

1000228-93.2022.8.26.0516

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO

Comarca: Roseira

Foro: Foro de Roseira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... meses de reclusão.

"TÓXICOS - Tráfico - Reconhecimento com base na quantidade e variedade de entorpecente, bem como a forma de acondicionamento - Cabimento - Prisão do agente em pleno ato de comércio - Desnecessidade - Recurso parcialmente provido. PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Crime praticado a cerca de 300 metros de distância da escola mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Roseira

Foro de Roseira

Vara Única

Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1000228-93.2022.8.26.0516 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000228-93.2022.8.26.0516

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Moisés Macedo da Costa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pela Justiça Pública contra MOISÉS MACEDO DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, apontando-o como transgressor do disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no 23 de abril de 2018, em horário incerto, defronte a residência localizada na Rua Maria José Tranim de Paula Santos, nº 157, bairro Pedro Leme, nesta cidade, o acusado, agindo por meio de interposta pessoa, mais precisamente ÉVERTON LUÍS LEITE PEREIRA, teria transportado e entregue a CLÁUDIO CÉSAR FRANCISCO DE SOUZA, que manteve em depósito, com finalidade de posteriormente entregar a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (dois) tijolos contendo cocaína, pesando aproximadamente 2.010g (duas mil e dez gramas), e 05 tijolos de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", pesando

aproximadamente 5.681g (cinco mil seiscentos e oitenta e uma gramas), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, apreendidas nos autos do processo nº 0000354-78.2018.8.26.0621, desta Comarca. Segundo descreve a peça acusatória que dá início ao procedimento, conforme cópias extraídas do processo criminal nº 1014055-77.2018.8.26.0625, da 1ª Vara Criminal de Taubaté/SP, dos processos criminais nº 0000354-78.2018.8.26.0621, e nº 1000277-42.2019.8.26.0516, ambos da Vara Criminal de Roseira, bem como do processo nº 0000546-20.2018.8.26.0618, da Vara Criminal de Pindamonhangaba. Segundo o apurado nos autos do processo-crime nº 1014055-77.2018.8.26.0625 (que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté, atualmente em grau de recurso no TJSP), imputa-se a prática de crime de associação para o tráfico a várias pessoas, dentre as quais o grupo criminoso liderado pelo acusado MOISÉS MACEDO DA COSTA, composto por Everton Luís Leite Pereira e outros acusados. Em razão da menção do nome do acusado realizada em meados de 2018, este teve seu telefone interceptado quando estava preso na cidade de Mongaguá, cumprindo pena por tráfico de drogas cometido dentro da unidade prisional. Segue dizendo que a identificação do acusado se deu em razão dessas interceptações realizadas, na qual ele chega a falar seu nome completo durante conversas mantidas com sua filha, chegando até mesmo a soletrar seu prenome à filha. O próprio acusado chega a admitir, em interrogatório, que tem uma filha chamada A.M.V., que foi assim identificada pelas investigações. Segue dizendo que em outra oportunidade, o acusado chega a dizer que deixaria a unidade prisional em razão de saída temporária, o que de fato se confirmou, oportunidade em que diz ser conhecido pelo apelido de "PEQUENO". A confirmação da alcunha veio, ainda, em conversa registrada no processo nº 1014055-77.2018.8.26.0625, bem como em documentos oficiais do acusado, mais precisamente no processo nº 1014055-77.2018.8.26.0625. As investigações, ainda segundo narrativa do titular da ação penal, concluiu que o acusado era importante traficante da cidade de Pindamonhangaba, sendo que mesmo encarcerado continuava administrando seus negócios espúrios, através do uso de celulares. As interceptações levadas a efeito comprovam essa atividade criminosa cometida durante o tempo de prisão. Salienta que as escutas obtidas no processo nº 1014055-77.2018.8.26.0625 indicam que ÉVERTON LUÍS LEITE PEREIRA tinha importante papel na condução dos negócios criminosos do acusado enquanto este estava com sua liberdade cerceada, havendo sinais evidentes de que agia como "preposto" do acusado. Prossegue anotando que há provas no sentido de vinculação do acusado com ÉVERTON, assim como prova de que este tinha o apelido de "BARRIGA", além da sua vinculação com o telefone celular nº 12-99798-1766, resultando disso o seu comando das atividades criminosas enquanto encarcerado o acusado. Continua dizendo que a prisão de CLÁUDIO CÉSAR FRANCISCO DE SOUZA, vulgo "TIO", no processo criminal nº 0000354-78.2018.8.26.0621, desta Comarca, estaria relacionada diretamente a MOISÉS. Com as interceptações de conversas mantidas horas antes da prisão de CLÁUDIO, foi possível constatar a propriedade dos entorpecentes apreendidos com o comparsa, informação essa repassada à Polícia Militar, que obteve sucesso na prisão de CLÁUDIO, que foi processando e condenado por tráfico de drogas no processo acima mencionado, em decorrência da apreensão das drogas em sua residência. Também houve a prisão e condenação de ÉVERTON, justamente por ter efetuado o transporte e entrega dos entorpecentes. Esclarece o Ministério Público, ainda, que se trata do terceiro processo relacionado ao mesmo fato, agora imputado ao proprietário das drogas e chefe do grupo criminoso.

Em cumprimento ao disposto no artigo 55 da Lei nº 11.343/06 o acusado foi notificado e apresentou a defesa preliminar de fls. 720, sem preliminares, exceções ou rol de testemunhas.

Denúncia ministerial acolhida pela decisão de fls. 723.

Durante a fase de instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 757 e 758 - audiência gravada pelo sistema Teams). O réu foi interrogado à fls. 759, negando qualquer vinculação com as drogas

apreendidas - audiência gravada pelo sistema Teams.

Em sua derradeira manifestação o Ministério Público propôs a condenação do acusado, apoiando-se no acervo probatório compilado pela instrução criminal. Sustentou que os depoimentos colhidos no processo nº 0000354-78.2018.8.26.0621, prestados pelo então acusado e sua esposa, assim como a narrativa do então acusado CLÁUDIO perante o Ministério Público, confirmam os fatos narrados na peça acusatória, ficando evidente a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos em poder de CLÁUDIO, que ao ser ouvido no gabinete do Ministério Público deu detalhes sobre as características físicas do acusado, assim como seu vínculo familiar. Fez referência às interceptações telefônicas realizadas, prova técnica que confirma na integralidade o teor da peça acusatória, revelando o comendo do acusado com relação ao tráfico de drogas e sua ligação com os entorpecentes que foram apreendidos nesta Comarca. Destacou que as negativas por parte das testemunhas de acusação quanto ao envolvimento do acusado somente reforçam a pretensão ministerial, isto em razão do evidente receio que têm de represálias por parte do acusado. No que se refere à pena, protestou por seu aumento em razão dos maus antecedentes do réu, com reiterado envolvimento com o crime, destacando, ainda, a elevada quantidade de drogas apreendidas. Buscou o reconhecimento da agravante da reincidência. Requereu que não fosse aplicada a causa de redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, assim como a fixação do regime mais severo (fls. 807).

A defesa aduziu em preliminar aquilo que denominou de “excesso acusatório” ou “overcharging”, classificando a denúncia como tendo imputado fato precário ao acusado. Buscou o reconhecimento da improcedência da ação penal, isto em decorrência da modificação da versão da testemunha de acusação, que em solo judicial refutou o quanto declarado perante o Ministério Público, dizendo que seguiu orientação de seu defensor e que acusou o réu por ter desavença anterior contra ele. Ponderou que o acusado repeliu as acusações contra ele, de modo que a prova colhida perante o Ministério Público não pode ter validade, eis que realizada sem observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, citando o contido no artigo 155 do Código de Processo Penal. Desse modo, qualquer depoimento colhido sem o contraditório, não sendo confirmado em juízo, não permite a condenação, devendo ser aplicado o princípio “in dubio pro reo” (fls. 834).

É o breve apanhado do processo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito é inegável. Submetidas as substâncias em questão ao denominado Exame Químico Toxicológico (fls. 669 – cópia extraído do processo movido contra CLÁUDIO), constatou-se que, de fato, cuidava-se de “Cannabis sativa L”, conhecida no jargão popular como “maconha”, assim como de “cocaína”. A presença constatada pelo laudo pericial da substância tetrahydrocannabinol (THC) e de cocaína não deixam margem à dúvida de seu atributo psicotrópico, capaz de causar dependência psíquica, incluída, portanto, incluída, portanto, na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98, republicada no Diário Oficial da União de 01/02/99 e a RDC nº 18, da Agência de Vigilância Sanitária, datada de 28/01/03.

Da mesma maneira a autoria, vinculação do acusado e sua posição de comando na cadeia criminoso estabelecida restou plenamente confirmada, a despeito da negativa das testemunhas arroladas pelo Ministério Público que, na verdade, são os comparsas do acusado, ambos já condenados por este mesmo juízo – fls. 671.

A drástica mudança da versão apresentada pela testemunha de acusação, o condenado CLÁUDIO CÉSAR FRANCISO DE SOUZA, ao contrário da visão da combativa defesa, não fragiliza ou mesmo coloca em xeque a credibilidade da prova acusatória. Ao contrário, serve de reforço, na medida em que a testemunha se encontra nitidamente

com receio de represálias por parte do acusado, ainda que tenha negado esse temor ao ser indagada pelo juízo. O fato é que o relato apresentado perante o Ministério Público, no qual o réu se fazia acompanhar de seu defensor constituído, vislumbrando os efeitos benéficos de uma possível delação premiada, são extremamente detalhados, particularmente no que diz respeito à identificação e características físicas do acusado, ficando muito claro que o delator jamais mentiu perante o Ministério Público. Note-se que há detalhes a respeito da vida pessoal do acusado, como filiação, nome da ex-esposa, sua descrição física, com menção a tatuagens no braço e cabeça, que emprestam credibilidade do relato. A alegação da testemunha para uma possível incriminação indevida do acusado, a seu turno, não merece a menor credibilidade, sendo mesmo risível. Muito diferente da narrativa de CLÁUDIO ofertada ao Ministério Público, que mesmo não tendo sido realizada sob o crivo do contraditório, contou com a presença do advogado constituído do então réu. A visualização da gravação da audiência é prova inconteste de que a testemunha, certamente amedrontada, mesmo sendo ouvida sem a presença do acusado, não teve coragem de repetir o que foi declarado perante o órgão acusador – fls. 758 - audiência por videoconferência.

Mas não é só. Do interrogatório do acusado também foi possível extrair dados importantes à formação da convicção de que ele fora, de fato, o responsável pela entrega das drogas a CLÁUDIO. Mesmo que alegando que sequer conhece o delator, o acusado acabou admitindo ter as tatuagens que a testemunha informou ao Ministério Público, assim com o fato de ter um casal de filhos, além do prenome de sua ex-esposa, PÂMELA. Fica manifesto, com isso, que o delator não invocou o nome do acusado de forma aleatória.

Bastante natural que em terreno judicial a testemunha/delator tenha modificado sua versão. A uma porque o temor é natural neste tipo de crime, ainda mais porque o réu tem extensa ficha criminal. A duas porque, conforme o delator informou, a despeito das denúncias feitas ao Ministério Público, não houve qualquer benefício para a pena que lhe foi imposta, já tendo descontado até mesmo parte da reprimenda.

A prova contida nestes autos e nos processos que resultaram nas condenações de CLÁUDIO e ÉVERTON revela, indubitavelmente, que ambos atuavam como “longa manus” do acusado, que com isso conseguia manter ativos seus negócios ligados à narcotraficância. Lembre-se que CLÁUDIO, como apontado na sentença que o condenou, não tinha outros envolvimentos com o crime e por isso mesmo não despertaria qualquer suspeita por parte da polícia. E se não fosse a denúncia anônima recebida, decerto que jamais seria descoberto. CLÁUDIO era, portanto, a figura ideal para ser aliciada pelo tráfico. E esse aliciamento sem dúvida alguma foi obra de ÉVERTON, que por sua vez agia como se preposto fosse do acusado.

A negativa de ÉVERTON em juízo era de se esperar, pois todos sabem que nesse submundo os que delatam seus comparsas pagam com a própria vida ou mesmo de familiares.

Inegável, por outro lado, que a interceptação telefônica realizada no ano de 2018, no processo nº 1014055-77.2018.8.26.0625, objeto do Relatório nº 017/2018 – SI, identificou o acusado como sendo um dos interlocutores. Ao conversar com sua filha, o acusado chega a mencionar seu nome completo, inclusive soletrando seu prenome à filha. Importante pontuar, ainda, que ao ser interrogado no processo acima mencionado, o acusado confirmou o nome da filha, que foi identificada nas investigações como sendo A.M.V., então com 05 anos de idade. Essas informações permitiram à equipe de investigação a identificação do acusado, assim como o número de seu registro geral. Em outras conversas interceptadas no mesmo processo, o réu chega a afirmar que seria beneficiado com a saída temporária, o que de fato veio a se confirmar posteriormente.

Há ainda mais elementos que vinculam efetivamente o acusado com as interceptações

levadas a efeito com autorização da Justiça Criminal. Seu apelido, "PEQUENO", foi confirmado pelo próprio réu. Ademais, conforme apontado pela acusação, há documentos oficiais em que é possível apurar que o réu atendia pelo apelido de "PEQUENO", conforme se tem da certidão de objeto e pé do processo nº 1014055-77.2018.8.26.0625 - fls. 207. E a negativa da combativa defesa restou não apenas isolada nos autos, mas contrariada pela prova compilada.

As interceptações telefônicas levadas a efeito pelas investigações também dão conta de estreita ligação entre o acusado e ÉRVETON, conhecido como "BARRIGA". Este, aliás, assumiu a posição de gerência dos negócios espúrios do chefe, enquanto este estava com a liberdade cerceada por ordem judicial. Conversas que compõe o relatório nº 34 do processo físico nº 0004208-68.2018.8.26.0625 apontam por evidente vínculo entre acusado e ÉRVETON, que fazia uso do celular nº 12-99798-1766, através do qual mantinha constantes contatos com o acusado, revelando a sua condição de gerência da atividade criminosa que ainda grassava sob o comando do réu, a despeito do encarceramento. Foi assim que as drogas apreendidas no processo envolvendo CLÁUDIO chegaram até ele, que por ter histórico criminal hígido até então era a figura ideal para o transporte e guarda dos entorpecentes. A ÉVERTON eram reservadas importantes tarefas na atividade da narcotraficância, que envolvia não apenas o seu comando, mas a tomada de decisões, comando quanto aos demais componentes da associação, sempre prestando contas ao acusado, que não se descuidava da chefia das ações e da quantidade de drogas comercializada. Cabia a ÉVERTON, inclusive, a negociação com fornecedores e aquisição de grandes porções, além de cuidar da contabilidade. Gozava, portanto, da confiança do réu.

Lembre-se, ademais, segundo elementos colhidos do processo criminal deflagrado contra CLÁUDIO, que sua prisão com os entorpecentes, comprovando a materialidade do delito, somente foi possível em razão do monitoramento de ÉVERTON. E isso se deu em razão de interceptações de conversas mantidas horas antes da ação policial entre os dois integrantes da associação acima apontados, o que fez certa a ligação do acusado com a droga apreendida pela bem-sucedida ação policial ocorrida em 03 de maio de 2018, nesta cidade.

O transporte da droga coube a ÉVERTON, "BARRIGA", que por sua vez a entregou a CLÁUDIO, conhecido como "TIO". E tudo isso sob a batuta do acusado MOISÉS, que mesmo preso nunca deixou de ter o comando da cadeia criminosa que tinha um de seus braços nesta cidade de Roseira.

O exame das interceptações apresentadas nos autos pelo titular da ação penal se somam à prova edificada nos processos criminais que resultaram nas condenações de CLÁUDIO [esta já passada, inclusive, em julgado], ou seja, o processo nº 0000354-78.2018.8.26.0621, e ÉVERTON [ainda pendente de exame pela Egrégia Superior Instância] - processo nº 1000277-42.2019.8.26.0516, de sorte que não há a menor sombra de dúvida da vinculação de todos os agentes com relação às drogas apreendidas em Roseira. A MOISÉS cabia o comando da narcotraficância, dando ordens e orientações ao seu homem de confiança ÉVERTON, que além da negociação e contabilidade da atividade delituosa, ficou responsável pelo transporte e entrega das drogas a CLÁUDIO, que por sua vez acabou sendo preso em flagrante. E foi essa prisão o estopim para que as investigações pudessem ter sequência, desvendando as ações desse grupo, agora finalizada pela inevitável condenação do acusado.

Os links das conversas interceptadas entre o grupo deixa certo essa atuação criminosa acima descrita, na qual cabia ao réu o seu comando.

Sua vinculação com os entorpecentes é segura ao ponto de conduzir ao decreto condenatório.

Não resta a menor dúvida de que as drogas apreendidas naquela oportunidade pertenciam ao acusado e eram destinadas ao tráfico, inversamente do que tentou

fazer crer a combativa defesa. A quantidade apreendida é significativa (02 tijolos contendo cocaína, pesando aproximadamente 2.010g, e 05 tijolos de "maconha", pesando aproximadamente 5.681g), principalmente porque ambos os entorpecentes apreendidos são comercializados em pequenas porções de peso quase que insignificante.

"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, relevante é a verificação da quantidade da substância proibida apreendida, a fim de se cotejar esse elemento com outras circunstâncias que envolvem a prática da infração, máxime quando se pretende provar que alguém é mero usuário e não traficante" (JUTACRIM 54/315).

"Tóxicos - Traficância - 7,24 g de cocaína e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente, 144, 145 "carreirinhas".... (RJTJRS 159/192).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papелotes de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n. 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

"Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no art. 12 da Lei nº 6.368/76" (RJTJRS 145/115).

O crime definido no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 é de múltipla ação e não há necessidade de um dos integrantes do grupo ter a posse ou a detenção dos entorpecentes, exatamente como apontado pela acusação e efetivamente comprovado pela prova documental.

A prova emprestada dos processos mencionados, por sua vez, tem total valia, notadamente por ter sido possível ao acusado o seu conhecimento, assim como contrariá-la. No mais, foi produzida com a sua efetiva participação no processo criminal da Comarca de Taubaté, no qual foi condenado - fls. 444.

"A prova emprestada é a retirada de outro processo, admitindo-se a sua validade contra quem também participou do processo anterior e pôde contraditá-la" (Direito Processual Civil Brasileiro - vol. 02 - pg. 177 - Vicente Greco Filho).

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar - Utilização de prova oral produzida em processo distinto - Depoimento de adolescente prestado perante autoridade judicial da Vara da Infância e Juventude - Possibilidade de utilização da prova emprestada, desde que submetida ao contraditório, ainda que diferido - Precedentes dos Tribunais Superiores - Existência de outros elementos de prova a subsidiar a condenação - Depoimento do adolescente de igual teor àquele colhido na fase administrativa da investigação - Preliminar rejeitada - Provas suficientes à condenação - Réu preso em flagrante - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de cocaína e de maconha - Consistentes depoimentos dos policiais civis - Fatores a indicar que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Quantidade de droga insuficiente a justificar a exasperação - Afastamento - Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Benesse que encontra óbice na reincidência do acusado - Regime diverso do fechado ou substituição da pena de liberdade por penas restritivas de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Regime fechado compatível com a

conduta praticada - Rejeitada a preliminar, recurso de apelação parcialmente provido" (TJSP - Apelação Criminal 0000940-38.2016.8.26.0540; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018).

"TRÁFICO - Inexistência de nulidade na interceptação telefônica. Admissão de prova emprestada em processo penal - Preliminar rejeitada. - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade. O artigo 35, da lei nº 11.343/06 aplica-se a associações reiteradas ou não. - Quantidade expressiva de droga que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal - Recurso defensivo improvido" (TJSP - Apelação Criminal 0035947-24.2007.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/01/2011; Data de Registro: 18/01/2011).

"Furto qualificado - Interceptações telefônicas por determinação judicial - Prova emprestada de outro procedimento - Validade - Defesa que teve conhecimento e oportunidade de contestar as interceptações - Precedentes - Preliminar rejeitada; Furto qualificado - Corréu reconhecido pela vítima na delegacia - Imagens do sistema de segurança identificando a participação dele e do comparsa - Palavra dos policiais seguras - Negativa isolada - Condenação mantida; Furto qualificado - Participação do corréu na subtração pouco esclarecida - Crime praticado por duas pessoas - Mera suspeita não confirmada em juízo - Dúvida razoável que deve favorecer a Defesa - Recurso do corréu provido para absolvê-lo" (TJSP - Apelação Criminal 0110622-11.2014.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

Frise-se, por fim, que o acusado tem íntima ligação com o tráfico de drogas e, segundo confessou em seu interrogatório judicial, tem mais de 24 anos de pena a cumprir.

Concluindo sem sobra de dúvidas de que o réu merece a censura penal, passo agora a dosimetria da pena a ser imposta, observado o sistema trifásico previsto pela legislação penal - artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. A reincidência será analisada como agravante genérica. As demais condenações são por fatos posteriores ao crime tratado nos autos e não servem para afetar os antecedentes e a conduta social do agente. A quantidade de drogas apreendida, porém, está longe de ser rotulada de modesta, autorizando, portanto, o aumento previsto pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Assim, exaspero a pena-base em $\frac{1}{4}$, acima do mínimo não apenas em razão da quantidade de entorpecentes, mas em razão de sua variedade - "maconha" e cocaína - totalizando seis (06) anos e três (03) meses de reclusão.

"TÓXICOS - Tráfico - Reconhecimento com base na quantidade e variedade de entorpecente, bem como a forma de acondicionamento - Cabimento - Prisão do agente em pleno ato de comércio - Desnecessidade - Recurso parcialmente provido. PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Crime praticado a cerca de 300 metros de distância da escola mais próxima - Aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº 11343/06 - Descabimento - Local que se situa "em ponto estratégico, entre duas escolas" - Irrelevância, uma vez que a lei se refere a "imediações" - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante" (TJSP - Ap. nº 990.09.281.993-3 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Francisco José Galvão Bruno - J. 18.03.2010 - v.u).

"Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada contradição. Equivocada avaliação das condenações anteriores. Acórdão que reconheceu ser o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos. Impossibilidade de valoração de condenação posterior aos fatos ora tratados. Necessário afastamento dos maus antecedentes, mantendo-se apenas a reincidência. Penas reduzidas para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. Embargos acolhidos" (TJSP - Embargos de Declaração Criminal 1501852-52.2018.8.26.0099; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/08/2020; Data de Registro: 09/08/2020).

"Impossibilitada a aplicação de antecedentes criminais relativos a infrações praticadas após àquela objeto da denúncia. Precedentes (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013).

"Na dosimetria da pena, os fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a pena-base (culpabilidade, os antecedentes a personalidade, a conduta social do réu etc.)" STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014.

Inexistem atenuantes a serem aplicadas ao acusado.

Verifica-se, por outro lado, a agravante genérica da dupla reincidência, na forma do artigo 61, inciso I, do Código Penal, diante da certidão de fls. 783 (0005264-80.2007.8.26.0445; 0006060-37.2008.8.26.0445). Assim, a pena-base deve sofrer novo acréscimo, na ordem de 1/5, totalizando sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão.

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 traz causa especial de redução de pena ao dispor que nos delitos definidos no "caput" e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O réu, conforme já apontado, não é mais primário, por isso descabe a aplicação da redução.

Acrescente-se que para se beneficiar da causa especial de redução de pena o réu não deve integrar organização criminosa. O delito de tráfico é uma grande engrenagem com inúmeras peças. Vai desde o fabrico da substância entorpecente até o destinatário final que são os consumidores. Até que isso ocorra inúmeras pessoas são envolvidas nessa cadeia criminosa, o que comprova que a apreensão de quantidade elevadíssima e variada de substância entorpecente decorre de organização criminosa que tem toda uma logística, com recrutamento de várias pessoas que atuam em diferentes áreas, no caso do acusado o armazenamento em sua residência, aparentemente insuspeita. Não existe dúvida alguma de que o réu faz parte desse importante braço da organização, cujo objetivo é a venda dos entorpecentes a usuários da região, contribuindo, inegavelmente, para aumentar o público desse lucrativo negócio. Irrelevante o fato de o acusado não conhecer os demais integrantes dessa organização ou estar participando pela primeira vez (fato não comprovado), pois também faz parte do sucesso desse tipo de empreitada criminosa a separação entre os diversos componentes da organização. O acusado sabe muito bem que para que a droga chegue até ele tem que passar por outros integrantes da organização. Por conta disso tudo, não merece a redução da pena.

"HABEAS CORPUS - Penal - Tráfico transnacional de drogas - Dosimetria da pena devidamente fundamentada - Aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade - Réu integrante de organização criminosa - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito - Ausência de requisito objetivo - Ordem denegada. O indeferimento da causa

especial de redução do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo sérios indícios de que o paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que impede a concessão da própria benesse. Ordem denegada” (STF - HC nº 111.398 - SP - 2ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 17.04.2012 - DJE 03.05.2012).

“Para que a redução da pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Com base nesse entendimento, a Turma desproveu recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteava a incidência da referida causa especial de diminuição de pena a condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na vigência da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368/76, artigo 12). Aduziu-se que, na espécie, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas ficara devidamente comprovada nos autos e que não fora afastada pela defesa na apelação e nas demais impetrações posteriores. Os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto também denegaram o recurso, mas por fundamento diverso, consentâneo com a óptica do tribunal estadual, no sentido de que o aludido parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica à situação concreta regida pela Lei 6.368/76, sob pena de se olvidar o critério unitário, chegando ao conglobamento com o surgimento de uma nova regra normativa” (STF - RHC nº 94.802 - RS - Rel. Min. Menezes Direito - J. 10.02.2009).

“TÓXICOS - Tráfico - Afastamento da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Cabimento - Condenados encontrados em atividade criminosa - Quantidade de drogas indicativa de relacionamento estreito dos réus com o crime organizado - Recursos dos réus desprovidos e recurso ministerial provido” (TJSP - Ap. nº 990.10.045.033-6 - Botucatu - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Orestes de Souza Nery - J. 05.08.2010 - v.u).

“PENA - Redução - Prática de tráfico de entorpecentes - Aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora o réu seja primário e não registre maus antecedentes, mostrou comportamento voltado ao delito, não sendo recomendável a adoção dessa medida, que, aliás, é de caráter facultativo, uma vez que a norma legal dispõe que “as penas poderão ser reduzidas”, ficando ao prudente arbítrio do Julgador essa análise no caso concreto - Recurso improvido” (Apelação Criminal n. 1.156.870-3/6 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 13.3.2008 - V.U.- Voto n. 7.100).

Não sendo encontradas outras causas, especiais ou gerais, de aumento ou diminuição de pena, torno a fixada em definitiva.

A multa prevista de forma cumulativa deve ser fixada dentro dos mesmos critérios para o encontro da pena-base, inclusive com o acréscimo resultante do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. No tocante ao valor, deve-se ter em mira o conteúdo do artigo 43, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sempre no mínimo legal frente à situação econômica nada privilegiada do réu, atualmente encarcerado.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a nova redação do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, modificada pela Lei nº 11.464/07. O crime de tráfico, além de ser equiparado aos delitos hediondos, é sempre grave, justamente porque atinge a saúde pública. Além do mais, fomenta uma série de outros delitos graves, inclusive o tráfico de armas e os crimes patrimoniais violentos, amiúde cometidos por usuários. Por conta disso, a resposta à sociedade por parte do Poder Judiciário deve ser austera, sob pena não se criarem mecanismos de inibição ao cometimento desse grave delito.

“PENA - Regime - Fixação - Tráfico de entorpecentes - Com o advento da Lei nº 11.464/07, o regime de cumprimento de pena não pode mais ser o integralmente

fechado, modalidade assinada somente para a fase inicial de cumprimento - Recurso provido" (Apelação Criminal nº 1.039.230-3/2 - Catanduva - 8ª Câmara do 4º Grupo da Seção Criminal - Relator: Lourí Barbiero - 11.9.07 - V.U. - Voto nº 2.439).

"TÓXICOS - Regime prisional - Tráfico - Fixação da modalidade inicial fechada - Necessidade, nos termos da Lei n. 11.464/07 - Regime integral fechado - Descabimento - Recurso parcialmente provido para estabelecer o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade" (Apelação Criminal n. 1.060.484.3/0 - Santos - 9ª Câmara Criminal - Relator: René Nunes - 26.09.07 - V.U. - Voto n. 10.932).

A regra contida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não altera o regime carcerário levando-se em consideração que o acusado não respondeu a este processo encarcerado.

Pela ausência de pressuposto objetivo (quantidade da pena) e a hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "SURSIS" (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Também não merece ser agraciado com nenhuma das penas alternativas previstas pelo artigo 43 do Código Penal introduzidas pela Lei nº 9.714/98.

Ocorre que a pena aplicada ultrapassa, em muito, o pressuposto objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, inviabilizando por completo a substituição. Por fim, a substituição mostra-se absolutamente incompatível com a gravidade do delito e sua condição de equiparado aos hediondos, não sendo, portanto, socialmente recomendável.

Permite-se ao réu o apelo em liberdade. Assim permaneceu ao longo de toda a instrução, estando preso por outros processos, de sorte que não há qualquer risco para a aplicação da lei penal, menos ainda para a instrução, já que encerrada.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal para CONDENAR o acusado MOISÉS MACEDO COSTA (R.G. nº 41.439.887) por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente (salário mínimo paulista), na forma prevista pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Observe que o sentenciado esteve representado nos autos por procurador constituído, conforme consta de fls. 714.

Por sua vez, não há pedido de gratuidade da Justiça, donde se presume sua capacidade econômica para enfrentamento das custas processuais.

Assim, condeno o acusado, ainda, ao pagamento da taxa judiciária na forma do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03.

Int.

LUIZ HENRIQUE ANTICO
JUIZ DE DIREITO
P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO

Juiz de Direito

Roseira, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA